Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
16ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent16vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5069718-68.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: MARIANNA BISCHOFF DE OLIVEIRA

RÉU: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

MARIANA BISCHOFF DE OLIVEIRA ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, ambas qualificadas nos autos. Relatou, em síntese, que foi diagnosticada com fibromialgia, depressão grave e transtorno fóbico - ansioso e de personalidade (CID10 F32.3, F40, F60, M79.7). Referiu que já utilizou diversos medicamentos sem melhora significativa nos sintomas, tais como Pregabalina, Ciclobenzapina, Escitalopram, Fluoxetina, Paroxetina, Bupropiona, Litio, Zolpidem, Olanzapina, Fuvoxamina, Depakene, Sertralina, Alprazolan, quetiapina, e diversos relaxantes musculares. Mencionou que, tendo em vista a complexidade do caso e a ineficácia das medicações utilizadas, sua médica assistente indicou o uso da CANNABIS MEDICINAL, de início imediato. Sustentou que a Anvisa retirou o Canabidiol, derivado da maconha, da lista de substâncias proibidas no país, reclassificando-o como substância controlada. Aduziu que não possui condições de arcar com o medicamento prescrito (USA HEMP CBD 6000mg FULLSPECTRUM), que possui custo aproximado de R$ 1.230,00 por frasco, tendo lhe sido recomendado o tratamento por dois anos (24 frascos). Requereu, em tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida que autorize, imediatamente, o fornecimento/custeio/compra do medicamento USA HEMP CBD 6000mg FULLSPECTRUM, 1 frasco por mês sendo 24 em dois anos, prescrito pela médica, nos termos do relatório médico acostado. Requereu a procedência dos pedidos, com a confirmação da tutela de urgência, e com a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral. Juntou documentos.

A análise do pedido de tutela de urgência restou prejudicada, uma vez que, intimada para acostar a negativa do plano de saúde, a parte autora não atendeu ao comando (evento 9, DESPADEC1).

Citada, a ré contestou o feito, argumentando, em síntese, que o medicamento postulado (Canabidiol) não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, devendo ser observada a taxatividade da lista, conforme decidido pelo STJ em julgado recente. Mencionou que a cobertura de medicamento para uso domiciliar requerido pela demandante não se encontra nas exceções à aplicação do rol, uma vez que existentes outros tratamentos eficazes contra as doenças da autora. Argumentou, ademais, que o medicamento não possui cobertura obrigatória por se tratar de medicamento de uso domiciliar, conforme se depreende do artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/98 (evento 16, CONT1).

A parte autora requereu a apreciação do pedido de tutela de urgência, argumentando que houve vedação tácita de cobertura do medicamento solicitado (evento 19, PET1), sendo o pedido indeferido (evento 22, DESPADEC1).

A parte autora interpôs agravo de instrumento, que foi desprovido pelo egrégio Tribunal de Justiça (evento 16, RELVOTO1).

A parte autora apresentou réplica (evento 28, RÉPLICA1).

Foi determinada a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (Nat-Jus) (evento 35, DESPADEC1).

Foi deferida a AJG à ré (evento 42, DESPADEC1).

A parte autora requereu a produção de prova pericial (evento 58, PET1).

Devolvidos os autos do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, com a informação de que a matéria não é de competência do referido núcleo (evento 62, OUT1).

Foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela autora e determinada a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas (evento 71, DESPADEC1).

O pedido de produção de prova testemunhal formulado pela ré (evento 76, PET1) foi indeferido (evento 79, DESPADEC1).

Intimadas para que se manifestassem quanto ao interesse na produção de outras provas, as partes requereram o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide, considerando que a questão versada nos autos não reclama a produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A autora postula seja a ré obrigada a fornecer o medicamento USA HEMP CBD 6.000MG FULL SPECTRUM OIL, 24 frascos pelo período de dois anos de tratamento, uma vez que alega ser portadora de fibromialgia, depressão grave e transtorno fóbico - ansioso e de personalidade (CID10 F32.3, F40, F60, M79.7), o que é respaldado pelos documentos médicos anexados à vestibular.

Analisando os autos, em que pese sensível a situação da autora, a hipótese não se enquadra nas exceções que permitem a concessão dos medicamentos de uso domiciliar. A pretensão versa sobre medicamento de uso domiciliar, e, além do disposto na RN 465/2021, o contrato celebrado pelas partes exclui o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar (evento 16, OUT2):

Art. 21. Em conformidade com o que prevê a Lei nº 9.656/98 e as normativas da ANS, respeitando as coberturas mínimas obrigatórias previstas na legislação vigente e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento, estão excluídos de cobertura do Plano os eventos e despesas decorrentes de atendimentos, serviços ou procedimentos não descritos expressamente neste contrato e os provenientes de:

a) procedimentos não constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento para a cobertura assistencial contratada;
b) tratamento clínico ou cirúrgico experimental;
c) procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;
d) inseminação artificial e fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, ainda que relacionados ao planejamento familiar;
e) tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais;
f) fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados;
g) fornecimento de medicamentos prescritos durante a internação hospitalar cuja eficácia e/ou efetividade tenham sido reprovadas pela Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde - CITEC;
h) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os os obrigatórios pela ANS;

Portanto, a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar pela saúde suplementar está adstrita aos antineoplásicos orais (e correlacionados), à medicação assistida (*home care*) e aos incluídos no Rol da ANS para esse fim, hipóteses nas quais não se enquadra o caso dos autos.

A Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão desta cobertura, exatamente como no contrato, excetuando apenas os medicamentos antineoplásicos domiciliares, do que não se cuida o caso dos autos.

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
> *III - inseminação artificial;*
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
> ***V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;***
> ***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;***
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
> *~~VIII - procedimentos odontológicos, salvo o conjunto de serviços voltados à prevenção e manutenção básica da saúde dentária, assim compreendidos a pesquisa, o tratamento e a remoção de focos de infecção dentária, profilaxia de cárie dentária, cirurgia e traumatologia bucomaxilar;~~ (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
> *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
> *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (grifei)*

No mesmo diapasão, vale citar:

> *RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FORNECIMENTO DO FÁRMACO CANABIDIOL USA HEMP OIL 3000MG. NEGATIVA DE COBERTURA. REGULARIDADE RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE MEDICAÇÕES DOMICILIARES. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE OFENSA À DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50056568920228210010, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 04-06-2024)*
>
> *RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE ATAXIA CEREBELAR. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO ENQUADRAMENTO EM QUAISQUER DAS EXCEÇÕES QUE JUSTIFIQUEM A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PLANO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50030462220218211001, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 09-01-2024).*

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. CANABIDIOL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. I. CUIDA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELO ORA AGRAVADO NO SENTIDO DE DETERMINAR A COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE DO MEDICAMENTO CANABIDIOL (PRATI DONADUZZI) – 200 MG/ML, NA DOSAGEM DIÁRIA DE 1,3 ML (2 FRASCOS AO MÊS), EM RAZÃO DE DIAGNÓSTICO DE ANOMALIA CROMOSSÔMICA NÃO ESPECIFICADA (CID 10 Q99.9), OUTRAS EPILEPSIAS E SÍNDROMES EPILÉPTICAS GENERALIZADAS (CID 10 G40.4) E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO (CID 10 F84.8). II. DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. III. O AGRAVADO NÃO DEMONSTROU O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O LAUDO MÉDICO ACOSTADO AO FEITO NÃO ATESTA A URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO POSTULADO. ***IV. ADEMAIS, NÃO SE VERIFICA A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO, POIS, DE ACORDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO STJ, É LÍCITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS E CORRELACIONADOS, A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM, NA FORMA DOS ARTS. 10, VI, E 12, I, "C", E II, "G", DA LEI N° 9.656/98. V. NO CASO CONCRETO, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A PAR DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, VERIFICA-SE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.*** *AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52929712220238217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 26-06-2024)*

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO FULL SPECTRUM 50MG/ML (1 DROP OU LIBERI OU EPIFRACTAN 50MG/ML). MEDICAÇÃO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO ANTINEOPLÁSICO. ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98. AUSENTE PREVISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da lei nº 9.656/1998. 2. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ans, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 3. No ponto, cumpre destacar que, conforme jurisprudência desta C. Câmara Cível, o rol de procedimentos e eventos em saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo, o que foi ratificado pela inclusão do § 12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454/2022. 4. Não obstante o caráter exemplificativo do rol da ANS, salienta-se que o art. 10 da lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de home care. 5. Nesse contexto, e considerando a recente jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, as operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o âmbito de cobertura, não detêm obrigação de cobrir medicamentos quando em uso domiciliar, excetuados os antineoplásicos orais e medicações em regime de home care - hipóteses distintas da que se observa no presente feito. 6. Dito isso, não há falar em dever de cobertura pela operadora do plano de saúde do medicamento de uso domiciliar pleiteado, afigurando-se legítima a recusa de fornecimento. 7. Inversão do ônus sucumbencial. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 51360536920228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 13-12-2023).

Além disso, a Lei nº 14.454/2022, incluiu os parágrafos 12 e 13 no art. 10 da Lei 9.656/98, *in verbis*:

§ 12.O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Desse modo, considerando que o contrato possui cláusula especifica de exclusão da cobertura do medicamento prescrito, limitação permitida pelas normas reguladoras, não há falar em ilegitimidade ou abusividade da negativa. A indicação médica de utilização do fármaco, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS** formulado por **MARIANA BISCHOFF DE OLIVEIRA** contra **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - AFPERGS**, nos termos da fundamentação supra.

Outrossim, a parte autora arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao advogado da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, levando em consideração a natureza da matéria, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo necessário para o serviço. No entanto, a exigibilidade desses pagamentos está suspensa devido ao benefício da gratuidade da justiça concedido à autora nos autos.

Transitada em julgado, dê-se baixa.

Havendo recurso(s) – excepcionados os embargos declaratórios – intime(m)-se, independentemente de conclusão, a(s) contraparte(s) para contrarrazões, remetendo-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Agendada a intimação das partes.

Documento assinado eletronicamente por **NARA CRISTINA NEUMANN CANO, Juíza de Direito**, em 29/7/2024, às 5:2:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10063868307v22** e o código CRC **e9348a54**.